

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5443/2531

นาง ปิยาณี ศรีธรรวานิช
นาง ประไพ จารุภา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์โดยมอบหนังสือสัญญาเช่าซื้อห้องแฟลตให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน ต่อมาจำเลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าหนังสือสัญญาเช่าซื้อนั้นหายไประหว่างไปขอคืนฉบับสัญญาเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อ แล้วนำฉบับสัญญาดังกล่าวไปขอโอนสิทธิให้ผู้อื่นแต่ถูกศาลสั่งอายัดเสียก่อน ดังนี้โจทก์มิใช่คู่สัญญาไม่มีสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อแต่ประการใดโจทก์มีสิทธิเพียงยึดถือหนังสือสัญญาเช่าซื้อไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้เท่านั้น โจทก์มิได้สูญเสียสิทธิในการยึดถือหนังสือสัญญาเช่าซื้อ ค่าของหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ยึดถือก็มิได้ลดน้อยลงเพราะแม้จำเลยจะได้ฉบับสัญญาเช่าซื้อมาเนื่องจากการแจ้งความเท็จแต่ศาลก็ได้มีคำสั่งอายัดการโอนฉบับสัญญาดังกล่าวแล้วโจทก์จึงไม่เสียหายโดยพินัยหรือโดยนิตินัย และไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินโจทก์โดยนำสัญญาเช่าซื้อห้องแฟลตมามอบให้เป็นประกัน ต่อมาจำเลยแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าสัญญาเช่าซื้อหาย แล้วไปขอคืนฉบับ

จากผู้ให้เช่าซื้อ นำไปโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ในชั้นตรวจคำฟ้อง
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องทำให้โจทก์ได้
รับความเสียหายและทำให้สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ยึดถือเอกสารสิทธิตามสัญญาเช่า
ซื้อไว้เป็นประกันเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวได้รับความกระทบกระเทือน
โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์มิใช่คู่
สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อแต่ประการใด โจทก์มีสิทธิเพียง
ยึดถือสัญญาเช่าซื้อนี้ไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้เท่านั้น โจทก์มิได้สูญเสียสิทธิในการ
ยึดถือสัญญาเช่าซื้อนี้ไว้แต่อย่างใด เพราะโจทก์ยังคงยึดถือสัญญาเช่าซื้อจนถึงวันฟ้อง
ทั้งค่าของสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ยึดถือนั้นก็มิได้ลดน้อยลง เพราะแม้จำเลยจะได้ฉบับ
สัญญาเช่าซื้อมาเนื่องจากการแจ้งความเท็จ แต่ศาลได้มีคำสั่งอายัดการโอนฉบับดัง
กล่าวโจทก์จึงไม่เสียหายโดยพฤตินัยหรือโดยนิตินัย โจทก์มิใช่ผู้เสียหายและไม่มี
อำนาจฟ้องคดีนี้"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น